

1523733-81.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fábio Aguiar Munhoz Soares

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 17ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2266990/2021 - DEL.SEC.7ª

ITAQUERA, 20567607 - DEL.SEC.7ª ITAQUERA, 349/21/070 - DEL.SEC.7ª ITAQUERA, 2266990

- DEL.SEC.7ª ITAQUERA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

17ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1523733-81.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523733-81.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2266990/2021 - DEL.SEC.7ª

ITAQUERA, 20567607 - DEL.SEC.7ª ITAQUERA, 349/21/070 - DEL.SEC.7ª ITAQUERA, 2266990

- DEL.SEC.7ª ITAQUERA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Averiguado:

WESLEI FERREIRA DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Aguiar Munhoz Soares

Vistos.

Weslei Ferreira da Silva, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nos artigos 33, caput e 35, caput, ambos da Lei nº11.343/2006, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", e na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, porque, em período indeterminado de tempo, mas que perdurou até o dia 29 de setembro de 2021, durante a noite, em ocasião de calamidade pública, na Rua Cachoeira do Sul, 161, Cidade Tiradentes, nesta cidade e Comarca de

São Paulo, associou-se a, ao menos, dois indivíduos não identificados para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o delito de tráfico de drogas e porque tinha em depósito e transportava, para o fim de entrega ilícita ao consumo de terceiros, a título de venda ou de qualquer outra forma de disseminação de uso, 28 (vinte e oito) invólucros plásticos contendo 247,2 kg (duzentos e quarenta e sete quilos e duzentos gramas) de Cannabis Sativa L, substância vulgarmente conhecida como "maconha", com a presença da substância tetrahydrocannabinol, 8000 (oito mil) seringas armazenando 9,4 kg (nove quilos e quatrocentos gramas) de Cannabis Sativa L, substância vulgarmente conhecida como "maconha", com a presença da substância tetrahydrocannabinol, 420 (quatrocentas e vinte) frascos contendo 3,8L (três litros e oitocentos milímetros) de Tricloroetileno, substância popularmente conhecida como "lança-perfume", substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O acusado foi notificado e apresentou defesa prévia, sendo a seguir a denúncia recebida e citado o acusado.

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e interrogado o acusado ao final. Em seguida, as partes apresentaram os seus memoriais, requerendo o Ministério Público a procedência da ação penal e a d. defesa a absolvição do acusado, aduzindo ainda teses subsidiárias.

É o relatório.

Decido.

Sem dúvida que a condenação do acusado, à vista da prova existente nos autos, é positivamente descabida, pois os fatos referidos na denúncia não foram ao longo da instrução devidamente comprovados, duvidosa a autoria delitiva imputada ao acusado.

A bem da verdade, salvo o quanto apurado na fase policial, suficiente para fins de oferecimento e recebimento da denúncia, nenhuma prova foi produzida durante a instrução que pudesse confirmar ou até reforçar o quanto apurado na fase policial, sendo de bom tom ressaltar-se para tanto que nenhum dos policiais conseguiu afirmar com certeza que o acusado fora a pessoa que desembarcara da moto e que viria ser preso minutos depois.

Não se diga que se trataria de informação irrelevante, pois ao serem ouvidos na fase policial todos disseram textualmente que a pessoa que havia desembarcado da primeira motocicleta era o acusado, mas hoje disseram que o acusado não trajava roupa típica de motociclista, não usava capacete e não poderiam dizer que fora ele quem desembarcara da moto.

Mais: disseram os policiais na fase policial que no interior do barraco de que o acusado havia saído localizaram vultosa quantia de drogas, porém hoje disseram que o acusado estava na frente do imóvel, não dando certeza de que o acusado estava no interior do imóvel em que ao depois seriam localizadas as drogas.

Vê-se, pois, que o quadro probatório é incerto, dando margem a dúvidas e incertezas, que não se coadunam com o juízo de certeza que se exige à prolação de um decreto condenatório, temerária a condenação de quem quer que seja em tais condições.

Em tal contexto e resta evidente não surgir a prova dos autos como límpida e firme para fins de condenação, surgindo a decisão absolutória como a mais acertada, pois em tal sentido a jurisprudência dominante ensina que "para que subsista uma condenação e, mesmo para que ela seja imposta é preciso que a prova não dê azo a qualquer incerteza, mostrando-se límpida e firme. Qualquer dúvida já compromete o juízo da condenação" (TACRIM - AC - Rel. Juiz Camargo Sampaio - RT 549/348).

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE

a ação penal e o faço para absolver WESLEI FERREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, assim o fazendo nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Expeça-se alvará de soltura clausulado e após o transito em julgado, arquivem-se.

Publicada esta em audiência, saem as partes presentes intimadas. Registre-se oportunamente. Comunique-se. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. São Paulo, 15 de março de 2022. Eu _____ (Patricia Reis Augusto Casalino), Escrevente, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA